

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1570/2530

นางกัลยา อันเรืองศรี
เด็กหญิงจารุวรรณ

ผู้ร้อง
อันเรืองศรี

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ชื้อบุคคล พ.ศ.2505 มาตรา 17, มาตรา 18

ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานทะเบียนท้องที่ขอแก้ไขและเปลี่ยนชื่อสกุลของบุตรผู้เยาว์เพื่อให้ถูกต้อง แต่ทางสำนักงานทะเบียนดังกล่าว ไม่สามารถกระทำให้ได้ ผู้ร้องก็ชอบที่จะดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติชื้อบุคคล พ.ศ. 2505 มิใช่กรณีจะใช้สิทธิทางศาลได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องได้คลอดเด็กหญิงจารุวรรณที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นายแพทย์สม ญาติของผู้ร้องได้แจ้งการเกิดของเด็กหญิงจารุวรรณว่านามสกุล "เหมือนครุฑ" ซึ่งเป็นนามสกุลของนายสมเกียรติ สามีคนก่อนของผู้ร้องซึ่งเลิกร้างกันประมาณ ๗ ปีแล้ว เด็กหญิงจารุวรรณเป็นบุตรของผู้ร้องที่เกิดกับนายสอด ศกุนตนาค สามีคนปัจจุบัน ผู้ร้องเคยไปยื่นเรื่องราวที่สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองนนทบุรี ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้ร้องและเด็กหญิงจารุวรรณ เพื่อขอเปลี่ยนนามสกุลให้ถูกต้องเป็น "ศกุนตนาค" แต่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองนนทบุรี แจ้งว่าทำไม่ได้ผู้ร้องจึงมายื่นคำร้องต่อศาล

ศาลชั้นต้นยังไม่รับคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนชื่อสกุลคือ นายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เมื่อผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขและเปลี่ยนชื่อสกุลของเด็กหญิงจารุวรรณให้ถูกต้อง แต่ทางสำนักงานทะเบียนท้องที่ไม่สามารถกระทำให้ได้ ผู้ร้องก็ชอบที่จะดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติชื่อสกุล พ.ศ. ๒๕๐๕ กรณีตามคำร้องมิใช่กรณีที่จะใช้สิทธิทางศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕

พิพากษายืน

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - (อ่านไม่ออก)

ศาลอุทธรณ์ - นายอัมพร เดชศิริ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ